

ยอมไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วได้อีกตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นก็ได้ดำเนินการกระบวนการพิจารณาต่อไปในประเด็นเนื้อหาแห่งคดีแล้วได้มีคำพิพากษายกฟ้อง และผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดยอมดำเนินกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ โดยไม่อาจยกประเด็นระยะเวลาการฟ้องคดีซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดแล้วขึ้นมาวินิจฉัยได้อีกตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองสูงสุดดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยยกประเด็นระยะเวลาการฟ้องคดีซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดแล้วขึ้นมาวินิจฉัยอีก จึงเป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๖/๒๕๖๘)

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ บางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำขอลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่รับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงยื่นคำขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด หลังจากนั้น ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๑๕๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำอุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเป็นที่สุดแล้ว จึงเป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๘/๒๕๖๘)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำ

คดีก่อนผู้ฟ้องคดีฟ้องศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยมีคำขอประการหนึ่ง คือ ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ ๒๔/๒๕๖๑ ที่สั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และคดีถึงที่สุดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ โดยยื่นฟ้องสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยมีได้ยื่นฟ้องศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และ ก.ค.ศ. ก็ตาม แต่เนื่องจากมูลคดีพิพาทอันเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้และคดีก่อนเป็นมูลคดีเดียวกัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคำสั่งที่ ๒๔/๒๕๖๑ ที่สั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลได้มีคำสั่งถึงที่สุดแล้ว ประกอบกับคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้แก้ไขตัวผู้ถูกฟ้องคดีในคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณารายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ที่ถูกคือ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และแก้ไขตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ที่ถูกคือ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นใหม่ โดยอ้างว่าคำสั่งที่ ๒๔/๒๕๖๑ ที่สั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการที่คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ ๒๔/๒๕๖๑ ที่สั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นฟ้องซ้ำ ซึ่งต้องห้ามมิให้คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๗/๒๕๖๘)

คดีก่อนผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยไม่ดำเนินการตามกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และกลับเป็นพนักงานสถาบันผู้ถูกฟ้องคดีจากกรณีผู้ฟ้องคดีมีหนังสือบอกกล่าวการลาออกจากตำแหน่ง และการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและให้ชดใช้เงินแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี และคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเป็นคดีนี้โดยกล่าวอ้างในคำฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยไม่ดำเนินการตามกฎหมาย



ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำรงตำแหน่งคนบดีคณะศิลปศาสตร์และกลับเป็นพนักงานสถาบันผู้ถูกฟ้องคดี จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือบอกกล่าวการลาออกจากตำแหน่ง และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการลาออกจากตำแหน่งคนบดีคณะศิลปศาสตร์ และการเป็นพนักงานสถาบันผู้ถูกฟ้องคดี ให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่ฐานะเดิม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อพิเคราะห์ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในคดีก่อน และคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้แล้ว เห็นได้ว่า การกระทำทั้งหลายที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดี ข้อเท็จจริง พุทธิการณ์ และคำขอในคดีนี้ เป็นอย่างเดียวกันกับคดีก่อนซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและคดีถึงที่สุดแล้ว และแม้ว่าในการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีจะเปลี่ยนแปลงถ้อยคำหรือคำขอให้แตกต่างไปจากเดิม แต่ประเด็น และข้อเท็จจริงที่ศาลจำต้องนำมาวินิจฉัยคดีก็เป็นอย่างเดียวกันกับคดีก่อน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดี ที่ได้มีคำสั่งชี้ขาดถึงที่สุดแล้วมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีอีกในประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุ อย่างเดียวกัน คำฟ้องนี้จึงเป็นคำฟ้องที่คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุ อย่างเดียวกัน ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๒/๒๕๖๘)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๕

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑. บททั่วไป

๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)

๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดียังไม่หมดสิ้นไป

ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงต้องพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่ได้รับคำอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๙๑ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จ ย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนการฟ้องคดีแล้ว เมื่อคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดีครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แต่อย่างใด แม้ในเวลาต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ขออนุญาตอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มิได้พิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลเป็นผู้พิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งพิพาท หนังสือดังกล่าวจึงเป็นการแสดงเจตนาของผู้ฟ้องคดีที่มีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ว่าประสงค์จะให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว การกระทำได้กล่าวของผู้ฟ้องคดีหาได้มีผลต่อการพิจารณาคดีของศาล เมื่อความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีมิได้หมดสิ้นไปเพราะผู้ออกคำสั่งหรือผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการก่อนศาลจะมีคำพิพากษา หรือผู้ฟ้องคดีแสดงเจตนาต่อศาลขออนุญาตฟ้อง



กรณีจึงยังมีความจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย หรือยุติข้อโต้แย้งนั้น โดยการที่ศาลมีคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๖๘ และที่ ๖๑๘/๒๕๖๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคำฟ้องข้อหาที่หนึ่งที่ฟ้องว่า กองบัญชาการ กองทัพไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการพักอาศัยที่อาคารสวัสดิการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อหาที่สองที่ฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเพิกถอน สิทธิของผู้ฟ้องคดีในการพักอาศัยที่อาคารสวัสดิการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหาย ขอให้ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือคำสั่ง ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดี ประกอบด้วย ๑. กรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องขาดรายได้ในหน้าที่การงานและความเจริญเติบโตตามปกติของ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ๒. กรณีผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ๓. กรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียประโยชน์ตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการและสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ๔. กรณีผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกเอกสารให้รายคูหมื่นผู้ฟ้องคดีไปตามหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดี ไปร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือทั้งหน่วยงานของอำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ อันเป็นการกระทำ ละเมิดต่อชื่อเสียงและเกียรติยศของผู้ฟ้องคดี ๕. กรณีผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการถูกยกยอก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยที่พระราชทานให้แก่ผู้ฟ้องคดีในฐานะข้าราชการทหาร ๖. กรณีที่ผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด บ้านเอื้ออาทร โครงการบ้านเอื้ออาทร เสมาฟ้าคราม เนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ ๗. กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ละเมิดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งจะเห็นได้ว่า คำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าว เป็นคำฟ้องและคำขอเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองหรือการกระทำอื่น ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เกี่ยวข้องกับคำสั่งเพิกถอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการพักอาศัยที่อาคาร สวัสดิการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่พอจะรวมพิจารณาพิพากษาได้ จึงเป็นการเสนอคำฟ้องและคำขอใหม่ ที่ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้ว ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๒/๒๕๖๗)



๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๖ การชี้แจงน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)

๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร

๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนาหรือขอสำเนา อันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น

๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง

๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

คำขอให้ศาลพิจารณาคดีพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ถือเป็นคำฟ้อง
ตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น คำขอดังกล่าวจึงต้องใช้ถ้อยคำสุภาพด้วย
ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่
โดยใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นการวิจารณ์การพิจารณาคดีพิพากษาคดีของศาลโดยไม่สมควร ถือไม่ได้ว่า
เป็นการใช้ถ้อยคำสุภาพในคำฟ้อง คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่คำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน ซึ่งศาลปกครองอาจมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ถูกต้องได้ คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ดังกล่าว
จึงเป็นคำฟ้องที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองต้องมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาตามมาตรา ๔๕
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๑/๒๕๖๗)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา แล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง

๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม

๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม

๑.๑) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คำฟ้องเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้องค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) รับผิดชอบค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสาร (โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗) ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดให้วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมคำขอท้ายคำฟ้องเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นการยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องภายในวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง เมื่อคดีตามคำฟ้องเดิมเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการฟ้องเรียกร้องขอให้ผู้ฟ้องคดีคืนหนังสือคำประกันตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีมูลคดีที่เกิดจากสัญญาทางปกครองฉบับเดียวกันกับข้อโต้แย้งตามคำฟ้องเดิมและมีประเด็นข้อพิพาทต่อเนื่องกันกับประเด็นข้อพิพาทตามคำฟ้องเดิมและตามสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสาร ดังนั้น คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเข้าด้วยกันได้ และไม่ได้มีลักษณะ



เป็นการเพิ่มเติมสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาให้แตกต่างไปจากคำฟ้องเดิม อันจะมีลักษณะเป็นการเสนอข้อหาเพิ่มเติมต่อศาลที่จะถือเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่งตามบทนิยามของ “คำฟ้อง” ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฟ้องคดีเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี กรณีจึงไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าเป็นคำฟ้องที่ยื่นภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีหรือไม่แต่อย่างใด ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งรับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าธรรมเนียมศาลครบถ้วนแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๕-๖๖๖/๒๕๖๘)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒) ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายตามคำฟ้องเพิ่มเติม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำคัดค้านคำให้การไว้ ดังนี้

(๑) ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีมีเหตุผลอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผล

อันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำคัดค้านคำให้การ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ต้องไม่มีประเด็นหรือคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้อง คำให้การ หรือที่ศาลกำหนด (ข้อ ๔๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ได้มีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีความผิดทางอาญาและมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต่อมา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก็ได้มีคำสั่งไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ พร้อมทั้งมีคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว อีกทั้งหากภายหลังศาลปกครองได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคืนสิทธิประโยชน์ย้อนหลังตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเสมือนหนึ่งว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ การให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจึงไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังแต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๘/๒๕๖๘)



๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองของ ศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายกเทศมนตรี เมืองอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเทศบาลเมืองอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการห้ามมิให้



อาคารข้างเคียงปล่อยน้ำไหลเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและตรวจสอบอาคารข้างเคียงตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องซึ่งมีผลเป็นการพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชนะคดีเต็มตามข้อหา แต่คำพิพากษามีได้กล่าวถึงคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวดังกล่าวไว้ ดังนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้ว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นคำขอต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในเจ็ดวันนับแต่ศาลพิพากษา แสดงว่าตนประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว อีกทั้งเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้วิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวมีผลใช้บังคับต่อไป เพราะไม่จำต้องบังคับการใด ๆ ให้เป็นไปตามคำสั่งนั้นอีก คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาทั้งสองคำสั่งจึงเป็นอันยกเลิกเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษามาตรา ๒๖๐ (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๔/๒๕๖๗)

๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง

๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)

๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกโฉนดที่ดินโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการออกโฉนดที่ดินทับสระน้ำสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการออกโฉนดที่ดินไม่ตรงกับที่ตั้งของแปลงที่ดินตามหลักฐานเดิม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสระน้ำสาธารณประโยชน์ดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการใด ๆ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเพิกถอนโฉนดที่ดินให้คืนสภาพสู่การเป็นที่ดินของรัฐดังเดิมภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด เมื่อพิจารณาจากคำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีอยู่อาศัยในท้องที่ดังกล่าวจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จดเว้นการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ประกอบกับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายนั้นศาลต้องมีคำสั่งตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และคดีนี้เป็นการฟ้องเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการออกโฉนดที่ดินทับที่ดินอันเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงเป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะซึ่งจะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นั้น ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีในการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีย่อมไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติให้อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้อธิบดีกรมที่ดินทราบ เพื่ออธิบดีกรมที่ดินจะได้พิจารณา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และอธิบดีกรมที่ดิน เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะเรียกให้อธิบดีกรมที่ดินเข้ามาเป็นคู่กรณีในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี โดยการร้องสอดตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗/๒๕๖๘)

๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด

(๑) ต้องมีคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ต้องเป็นการร้องสอดเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ หรือผู้ร้องสอดต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี

กรณีที่ศาลอนุญาตให้ร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ร้องสอด

คดีนี้ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณาเฉพาะข้อหาที่สองในส่วนที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ไม่พิจารณาคำขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ และข้อหาที่สามในส่วนที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ล่วงล้ำลำน้ำ และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในระหว่างการพิจารณาผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงในคดีนี้จะรับฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารซึ่งมีบริเวณติดกับโฉนดที่ดินที่ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำพิพาทและเป็นผู้ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐว่าสิ่งล่วงล้ำลำน้ำพิพาทปลูกสร้างไม่ถูกต้อง และเป็นเหตุให้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีอื่นให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทบางส่วน โดยมีบางส่วนยังไม่ถูกรื้อถอนอันเป็นประเด็นพิพาทในคดีนี้ก็ตาม แต่การใช้อำนาจในการออกคำสั่งที่พิพาททั้งสองกรณี ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งไม่รับคำขออนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีผลกระทบและมีสภาพบังคับกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองเท่านั้น มิได้มีผลกระทบต่อผู้ร้องแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากคำอุทธรณ์ของผู้ร้องโดยตลอดแล้วยังไม่ปรากฏว่ามีเหตุจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของผู้ร้องที่มีอยู่อีกเช่นกัน นอกจากนี้ ผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งที่พิพาทเท่านั้น ความเสียหายที่ผู้ร้องอ้างว่าได้รับจากการมีอยู่ของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำพิพาทจึงไม่ใช่ประเด็นพิพาทที่ศาลจำต้องวินิจฉัยในคดีนี้ กรณีจึงมีอาจถือได้ว่าผู้ร้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาข้อกฎหมายแห่งคดีที่ศาลจะต้องวินิจฉัย จึงไม่มีเหตุอันควรและไม่มี ความจำเป็นที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาในคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๔/๒๕๖๗)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมดำเนินงานกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติอนุมัติเพิกถอนการเข้าร่วมดำเนินงานกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการให้กู้ยืมได้เฉพาะผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีเท่านั้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุนในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งตามบัญชีแนบท้าย ๒ ไม่ปรากฏรายชื่อสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีในการดำเนินการให้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีกู้ยืมได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ธนาकारกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ระงับการสอบทานเอกสาร



กับข้อมูลไฟล์สแกน (Scan) ในระบบของกองทุนฯ ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีของผู้ฟ้องคดี ไปพลาถก่อนจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการต่อไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนการเข้าร่วมดำเนินงานของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเข้าร่วม ดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเหตุดังกล่าว ไม่มีมูลความจริง มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น นั้น กรณีพิพาทตามคำฟ้องเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สิทธิและหน้าที่ ตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงย่อมมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญา และผลของ คำพิพากษาจึงกระทบต่อการเข้าร่วมดำเนินงานของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่กรณีในคดี เท่านั้น ผู้ร้องทั้งหกสิบห้าซึ่งเป็นนักศึกษาในสถานศึกษาของผู้ฟ้องคดีโดยมิได้เป็นคู่สัญญาในสัญญา พิพาท จึงไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พิพาทในคดีนี้ ผู้ร้องทั้งหกสิบห้าจึงไม่มีสิทธิใด ๆ ตามสัญญาพิพาทที่จะได้รับความรับรอง คຸ້ມครอง หรือบังคับตามสิทธิของตน หรือมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนี้ และเมื่อข้อเท็จจริง ตามคำร้องสอดปรากฏว่า ผู้ร้องทั้งหกสิบห้าเป็นนักศึกษาในสถานศึกษาของผู้ฟ้องคดีชั้นปีที่ ๑ มิใช่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี จึงมิใช่ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ปรากฏรายชื่อสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีในการดำเนินการให้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี กຸ້ມยืมได้ และผลของคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ว่าจะไปในทางโดยยอมมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีในคดี มิได้มี ผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ร้องทั้งหกสิบห้า หรือทำให้ผู้ร้องทั้งหกสิบห้ากลายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตามกฎหมายในผลแห่งคดีนี้แต่อย่างใด ผู้ร้องทั้งหกสิบห้าจึงมิใช่ผู้ที่จะถูกกระทบหรือถูกบังคับจากผล แห่งคำพิพากษา เมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นการจำเป็นที่ผู้ร้องทั้งหกสิบห้าต้องเข้ามาเป็นคู่กรณี ในคดีนี้เพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คຸ້ມครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ และไม่ใชผู้มีส่วนได้เสีย ตามกฎหมายในผลแห่งคดีนี้ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำร้องสอดของผู้ร้อง ทั้งหกสิบห้าไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๖๘)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบสองฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกเป็น ๒ ข้อหา ข้อหาที่หนึ่ง ฟ้องว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) โดยปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือดังกล่าว อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งหากข้อเท็จจริง พังเป็นที่ยุติว่าการออกหนังสือดังกล่าวเป็นการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่ชอบ



ด้วยกฎหมายแล้ว ศาลชอบที่จะมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นั้น โดยผลแห่งคดีจะมีผลแต่เพียงว่าผู้ร้องสอดและนาย ข. ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวสิ้นสิทธิในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แม้ผู้ร้องทั้งห้าจะอ้างว่าเป็นผู้ได้รับที่ดินจากนาย ข. โดยนิติกรรมระหว่างนั้นและเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้ร้องทั้งห้าไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ที่มีสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือดังกล่าว ผู้ร้องทั้งห้าจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ทั้งไม่ใช่ผู้ที่ถูกระงับหรือถูกบังคับโดยคำพิพากษาโดยตรงหรือผลของคดีตามกฎหมาย ผู้ร้องทั้งห้าจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรืออาจถูกระงับจากผลแห่งคดีในข้อหาที่จะร้องขอเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ด้วยการร้องสอด สำหรับข้อหาที่สอง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบสองฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปลอมให้บุคคลอื่นเข้ายึดถือครอบครองทำประโยชน์และก่อสร้างอาคารบริเวณรอบสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) รวมทั้งกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ไม่กำกับดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติตามหน้าที่ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งในคำร้องสอดของผู้ร้องทั้งห้าต่างปรากฏข้อเท็จจริงในทำนองเดียวกันว่า ผู้ร้องทั้งห้าเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือที่พิพาทข้างต้น และบรรยายถึงการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเท่านั้น เมื่อผู้ร้องทั้งห้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อหา หากในทางพิจารณาของศาลรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และศาลจะต้องกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ร้องทั้งห้าไม่มีหน้าที่ใด ๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ร้องทั้งห้าจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจจะถูกระงับจากผลแห่งคดีในข้อหาที่จะร้องขอเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ด้วยการร้องสอดได้เช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๕/๒๕๖๘)

๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำแถลงเป็นหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณา โดยมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดไต่สวนและมีคำสั่งรับพยานหลักฐานตามคำแถลงข้อ ๑.๔ ถึงข้อ ๑.๖ ไว้พิจารณา อันมีลักษณะเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำแถลงเป็นหนังสือบางส่วนไว้พิจารณา และโดยที่คดีนี้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดสัญญาฝากเก็บรักษามันเส้นโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังหรือไม่ หากปฏิบัติผิดสัญญาจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายและดอกเบี้ยหรือไม่ เพียงใด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำแถลงเป็นหนังสือดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างเพื่อประกอบข้อต่อสู้ว่าไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญา แต่ไม่ปรากฏว่าได้กล่าวอ้างถึงข้อเท็จจริงนี้ตั้งแต่ในชั้นคำให้การและคำให้การเพิ่มเติม ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถยกขึ้นต่อสู้ได้ตั้งแต่ในขณะนั้น ประกอบกับไม่ได้แสดงให้ศาลเห็นว่า มีเหตุจำเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษที่ทำให้ไม่อาจเสนอต่อศาลได้ก่อนหน้านั้น อีกทั้งในชั้นการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกข้อต่อสู้แล้วว่ามิได้ปฏิบัติผิดสัญญา ซึ่งศาลสามารถรับฟังข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในสำนวนได้อยู่แล้ว ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างในคำแถลงดังกล่าวจึงมิใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสำคัญในคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจเสนอต่อศาลได้ก่อนหน้านั้นตามข้อ ๘๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งที่ไม่รับคำแถลงเป็นหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณา ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๑/๒๕๖๘)

๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๙๒)

การที่คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินได้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

การแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้ารับ การสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงเป็นการกระทำอันมีลักษณะ เป็นการใช้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุดตามมาตรา ๒๐๓ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ กรณีมิใช่ เป็นการใช้อำนาจทางปกครอง หรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง ที่อยู่ในอำนาจพิจารณา พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ศาลปกครอง จึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศคณะกรรมการ สรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับ การสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินไว้พิจารณาพิพากษาได้ และโดยที่ ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดในประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจยกขึ้น วินิจฉัยเองได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๖๙/๒๕๖๘)

บุคคลจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้อื่นตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ฉะนั้น การจะให้บุคคลผู้ที่ไม่ได้กระทำละเมิด ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้อื่นโดยที่ตนเองไม่ได้กระทำความผิด ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องความรับผิดชอบทางละเมิดซึ่งเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อยของประชาชนที่ศาลปกครองสามารถยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น แม้คดีนี้ศาลจะมีคำสั่งถึงที่สุดไม่รับคำฟ้อง ของผู้ฟ้องคดีในส่วนข้อหาที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีไปแล้ว แต่คำฟ้อง ของผู้ฟ้องคดีในส่วนข้อหาที่ฟ้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากคำสั่งดังกล่าว นั้น การที่ ศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนเท่าใด ศาลปกครองสูงสุดย่อมมีอำนาจยกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นมูลเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายขึ้นพิจารณาและวินิจฉัยว่าการออก คำสั่งดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ อย่างไร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๓๓/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการ หักเงินเดือนและเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อให้การชำระหนี้เงินกู้มีความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม กรณีเห็นได้ว่าระเบียบดังกล่าวมีความมุ่งหมายให้มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับ แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ และก่อให้เกิดอำนาจในการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการได้ก็ตาม แต่ในการออกระเบียบเช่นนั้นจะต้องนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อนจึงจะมีผลใช้บังคับได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับกันว่ารเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่พิพาทยังมีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงไม่มีสภาพใช้บังคับอย่างกฎ ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ที่กำหนดให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้จะต้องมีเงินเดือนสุทธิตั้งหลังจากการหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดในระเบียบ และในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ส่วนราชการผู้เบิกงดการหักเงินจนกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญที่เคยอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และไม่เพียงแต่มีผลต่อการดำเนินกิจการของส่วนราชการที่จัดสวัสดิการการเงินกู้หรือสหกรณ์เท่านั้น แต่จะมีผลกระทบต่อสถาบันการเงินที่ได้ให้ข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญกู้เงินไปแล้วก่อนที่จะระเบียบดังกล่าวจะประกาศใช้บังคับและอยู่ระหว่างการชำระหนี้ จึงไม่อาจถือว่าเป็นเพียงกฎเกณฑ์ภายในของฝ่ายปกครองที่จะใช้บังคับกับส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ขั้นตอนที่กำหนดให้ต้องนำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่พิพาทลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่าเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่มีอาจไม่ดำเนินการได้ ยิ่งกว่านั้นข้อ ๗ ของระเบียบดังกล่าวยังเป็นหลักเกณฑ์ที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และขัดแย้งกับข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐ อีกด้วย โดยประเด็นปัญหาว่า กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎจะมีผลบังคับได้หรือไม่ และเป็นข้อกฎหมายที่ศาลจำต้องนำมาวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี ถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดยกขึ้นว่ากล่าว ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๓/๒๕๖๘)

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)

๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าของเงินบำนาญปกติ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันฟ้อง และจ่ายเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าของเงินบำนาญปกติ นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นประเด็นระยะเวลาการฟ้องคดี เป็นให้รับคำฟ้องเฉพาะในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าของเงินบำนาญปกติ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และนับแต่เดือนที่ฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะหมดสิทธิได้รับตามกฎหมายไว้พิจารณา จึงเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นประเด็นระยะเวลาการฟ้องคดี เป็นการวินิจฉัยให้รับคำฟ้องบางส่วนไว้พิจารณา และมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองสูงสุดเป็นที่สุด อันเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งชี้ขาดประเด็นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดย่อมไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วได้อีกตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งวินิจฉัยกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นก็ได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปในประเด็นเนื้อหาแห่งคดีแล้วได้มีคำพิพากษายกฟ้อง และผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดย่อมดำเนินกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ โดยไม่อาจยกประเด็นระยะเวลาการฟ้องคดีซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดแล้วขึ้นมาวินิจฉัยได้อีกตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองสูงสุดดำเนินกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยยกประเด็นระยะเวลาการฟ้องคดีซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดแล้วขึ้นมาวินิจฉัยอีก จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ถือเป็นการมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่



จึงต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดให้ศาลปกครองรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำขอให้พิจารณาคดีพิพาทภาคีใหม่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำขอที่ศาลรับไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๖/๒๕๖๘)

๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาคดีพิพาทภาคีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

กรณีที่มิใช่ผู้มีสิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่

คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติโดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายืนตาม คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นให้ยกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอออกหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ถูกกำหนดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออก น.ส. ๓ ก. ได้ เนื่องจากเป็นที่สงวนหวงห้ามตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และผู้ฟ้องคดี มิใช่เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทต่อเนื่องจากบุคคลผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ที่พิพาทมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ไม่มีสิทธิได้รับ น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว ตามมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่ออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ ล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด คดีถึงที่สุด ภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้ร้อง ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาย อ. ยื่นคำขอต่อศาลปกครองชั้นต้นให้พิจารณาคดีพิพาทภาคีหรือมีคำสั่ง ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น ได้มีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ดังกล่าวไว้พิจารณา ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีจึงเห็นได้ว่า เมื่อผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบ ด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีได้ถึงแก่ความตาย ผู้ร้องจึงเป็นทายาทของผู้ฟ้องคดี เมื่อศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นให้ยกฟ้อง และคดีถึงที่สุด ผลแห่งคดี ย่อมผูกพันผู้ร้องซึ่งเป็นทายาท ผู้ร้องจึงมิใช่บุคคลภายนอกผู้ถูกระทบจากผลแห่งคดีที่จะมีสิทธิ ยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีพิพาทภาคีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ในคดีนี้ได้ ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๑/๒๕๖๘)

กรณีที่ศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด
ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕